

Noorizan Bt Hassan

Iwn

Sufri bih MHD Zin

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) 27 Mac 2024 bersamaan 16 Ramadhan 1445H]

Kes Rayuan No: 2304-A0010-001-0046

Peguam Pemohon : *En R. Fadhli Indra bin Didi Indra Tjahya dan Pn Norazuin binti Surin dari Tetuan Ram Reza & Muhammad*

Peguam Responden : *Dato' Jamal Mohd Lokman bin Sulaiman dari Tetuan Jamal Lokman & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

Rayuan Perayu

[1] Perayu Noorizan binti Hassan telah merayu kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 2210-H0610-427-0033 bertarikh 10 April 2023 seperti berikut;

1.1 Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon

1.2 Mahkamah memerintahkan Responden untuk melakukan tindakan memasukkan nama Pemohon dalam pemilikan Hartanah di GM620, Lot 3747, Mukim Caluk, Daerah Setiu, Terengganu

Darul Iman (*selepas ini dirujuk sebagai Hartanah Setiu tersebut*) tertakluk di bawah kelulusan pentadbir Hartanah Setiu tersebut berdasarkan Kanun Tanah Negara 1965.

- 1.3 Sekiranya butiran 2 tidak dapat dilaksanakan, Hartanah Setiu tersebut hendaklah dinilai oleh Pemohon dengan jurunilai hartanah yang berdaftar dalam tempoh setahun.
- 1.4 Mahkamah memerintahkan Responden untuk membayar kepada Pemohon berdasarkan kadar yang diputuskan dalam Perintah Harta Sepencarian tersebut dalam tempoh 6 bulan selepas dibuat penilaian Hartanah Setiu tersebut dan melakukan tindakan tukar hak milik hartanah tersebut kepada Pemohon.
- 1.5 Mahkamah memerintahkan kos pengurusan bagi penilaian hartanah dan pertukaran hak milik yang dilaksanakan berdasarkan kadar asas harta sepencarian 70% dan 30%.
- 1.6 Pihak pentadbir tanah atau pejabat tanah yang berkaitan hendaklah memastikan keharmonian Perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan perintah.

[2] Perayu merayu agar perintah tersebut dibatalkan berdasarkan alasan-alasan Rayuan yang difailkan pada 15 Jun 2023 sepertimana di halaman 293-297 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pada 1 Disember 2016, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui Saman No: 10100-017-0095-2013 telah mengeluarkan perintah Harta Sepencarian antara pihak-pihak antaranya seperti berikut;

5. DI ATAS PERSETUJUAN BERSAMA JUGA MAHKAMAH memerintahkan seperti berikut:

1. Hartanah di GM620, Lot 3747, Mukim Calok, Daerah Setiu, Terengganu Darul Iman diperintahkan Plaintiff mendapat 1/3 bahagian dan Defendan mendapat 2/3 bahagian atas hartanah tersebut.

[4] Pada 24 November 2021, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah mengeluarkan perintah pelaksanaan harta sepencarian atas persetujuan bersama melalui Saman No: 10207-099-0313-2021 dan 10207-099-0312-2021. Penghakiman Persetujuan tersebut dimuktamadkan berdasarkan Perjanjian Persetujuan antara pihak-pihak bertarikh 10 September 2021.

[5] Responden seterusnya pada 18/10/2022 telah memfailkan satu Permohonan Interlokutori Ubah Cara Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian melalui Permohonan No: 2210-H0610-427-0033. Responden dalam permohonan ini memohon

"Mahkamah memerintahkan hartanah tersebut dibuat pecahan sempadan/pecah lot bahagian dengan memasukkan nama Pemohon berpandukan bahagian masing-masing sepertimana di dalam perintah penghakiman. Jika Hartanah tersebut tidak dijual dalam tempoh 6 bulan

selepas perintah dikeluarkan oleh Mahkamah dan Responden hendaklah menandatangani segala dokumen-dokumen berkaitan dengannya”

[6] Responden memfailkan permohonan ini dengan alasan

6.1 Sejak perintah tersebut dikeluarkan, pelbagai cara telah dilakukan oleh Responden untuk proses penjualan pindah milik namun ianya gagal.

6.2 Pemohon juga tidak berkemampuan untuk membeli bahagian tanah Responden disebabkan oleh keadaan ekonomi yang gawat

6.3 Sejak perintah dikeluarkan hak Pemohon ke atas hartanah tersebut telah dizalimi dan dinafikan sehingga hari ini.

[7] Mahkamah Tinggi Syariah pada 10 April 2023 telah memutuskan perintah sebagaimana yang dinyatakan di perenggan 1 di atas. Perayu yang tidak berpuashati dengan penghakiman tersebut telah memfailkan Notis Rayuan terhadap keseluruhan penghakiman tersebut.

ULASAN PANEL MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[8] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dan penghujahan bertulis pihak-pihak. Kami akan mengulas perkara-perkara yang dirayu secara keseluruhan berpandukan Alasan Rayuan Perayu yang telah dihujahkan oleh pihak-pihak kepada kami.

- [9] Perayu dalam Alasan Rayuan telah mengemukakan 10 Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan dalam halaman 293 hingga 297 Rekod Rayuan. Namun setelah diteliti, alasan-alasan tersebut dirangkumkan menjadi satu Alasan Rayuan iaitu sama ada penghakiman persetujuan bertarikh 24 November 2021 melalui Permohonan No: 10207-099-0313-2021 dan 10207-099-0312-2021 boleh diubah atau dipinda.
- [10] Bagi menjawab persoalan di atas, Kami merujuk kepada Arahan Amalan No 5 Tahun 2006 yang menyatakan berkaitan kesan kepada perjanjian persetujuan iaitu persetujuan tersebut tidak boleh ditarik balik mahupun dirayu sebagaimana berikut:

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa kesan perjanjian persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan dan disahkan oleh Mahkamah tidak boleh ditarik balik dan tidak boleh dirayu oleh pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian persetujuan tersebut.

- [11] Berdasarkan penelitian, Kami dapati Responden telah memfailkan Permohonan Mengubah Cara Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian pada 18 Oktober 2022 bagi meminda penghakiman pelaksanaan perintah yang telah dipersetujui secara bersama pada 24 November 2021.

- [12] Kami berpendapat permohonan yang difailkan oleh Responden tersebut merupakan pindaan yang bersifat penambahan kepada penghakiman pelaksanaan secara persetujuan bertarikh 24 November 2021. Responden dalam pindaan tersebut masih mengekalkan penghakiman persetujuan asal namun menambah beberapa perkara untuk meluaskan penghakiman dan membolehkan penghakiman tersebut dilaksanakan.
- [13] Kami bersetuju dengan penambahan pindaan ini atas beberapa faktor iaitu memandangkan pihak-pihak tidak mendapat hasil manfaat dari hartanah tersebut selama lebih kurang 6 tahun sejak kes diputuskan pada 1 Disember 2016 disebabkan kesukaran pelaksanaan penghakiman perintah tersebut. Kami berpendapat apabila berlakunya kesukaran dalam pelaksanaan sesuatu perintah, pindaan ini wajar dilaksanakan bagi memberikan keadilan kepada pihak-pihak.
- [14] Berkaitan permohonan pindaan penambahan ini atas alasan kesukaran dalam pelaksanaan perintah, Kami merujuk firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 185 yang menceritakan berkaitan Allah menghendaki hambanya sentiasa dalam kemudahan dan tidak mengalami kesukaran. Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

- [15] Tambahan pula, Responden merupakan pemilik hak 2/3 dari hartanah tersebut. Kegagalan melaksanakan perintah disebabkan kekangan perintah itu sendiri mewajarkan satu perintah lain dikeluarkan bagi

meluaskan perintah yang sebelumnya dalam memastikan hak dan kepentingan pihak-pihak terjaga. Peluasan perintah ini antara lainnya membolehkan kedua-dua pihak menikmati manfaat dari hartanah tersebut berbanding hartanah tersebut menjadi jumud dan tidak dapat memberikan hasil kepada pemiliknya.

- [16] Walaupun Perayu membangkitkan isu bahawa Responden telah gagal mematuhi penghakiman persetujuan asal yang didasarkan kepada perjanjian persetujuan dan Hakim *khilaf* dalam menimbang sama ada penghakiman persetujuan boleh dipinda atau tidak, Kami berpendapat bahawa Perayu harus melihat kepada tujuan permohonan ubah cara pelaksanaan yang difailkan oleh Responden. Responden dalam kes tersebut bertujuan untuk memberi jalan bagi pihak-pihak memanfaatkan hartanah tersebut.
- [17] Kami berpandangan tindakan Responden memfailkan permohonan Ubah Cara Pelaksanaan bagi memanfaatkan hartanah yang dipertikai adalah selari dengan qaedah fiqhiyyah bagi menghilangkan kemudharatan iaitu

الضرر يزال

- [18] Berdasarkan penelitian Kami, tidak berlakunya prejudis kepada penambahan pindaan perintah tersebut kerana Mahkamah masih mengekalkan hak milik Perayu sebanyak 1/3 bahagian dan Responden 2/3 bahagian daripada hartanah tersebut. Bahkan dengan penambahan pindaan perintah ini, hasil manfaat hartanah tersebut boleh dinikmati oleh pihak-pihak tanpa memprejudis hak asal pihak-pihak.

[19] Merujuk kes ***Md Zan Bin Hassan lwn. Siti Normala Binti Shiekf Obid*** [Kes Semakan Negeri Selangor No. 10000-003-0022-2016], sebaik sahaja sesuatu harta diisytiharkan sebagai harta sepencarian maka ianya hendaklah dibahagikan mengikut kadar bahagian masing-masing segala hasil/manfaat (sewaan, pajakan dan sebagainya) atau pengembangan dan tanggungan (ansuran bulanan pembiayaan, cukai, caj dan sebagainya) sehinggalah harta tersebut dibuat pelaksanaan atau dibuat penjualan sepertimana yang dinyatakan dibawah subSeksyen 122(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2 Tahun 2003] menyatakan;

“... apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.”

[20] Oleh kerana, hartanah tersebut adalah 2/3 bahagiannya merupakan milik Responden sebaik Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui Saman No: 10100-017-0095-2013 diberikan, maka Responden adalah juga merupakan pemilik hartanah tersebut walaupun belum didaftarkan oleh Perayu. Hak Responden sebanyak 2/3 berkuatkuasa sejak 1 Disember 2016 ke atas hartanah tersebut dan ianya kekal melainkan sekiranya Perayu membayar nilai 1/3 bahagian mengikut nilai pasaran hartanah ketika Perayu membuat pembayaran.

- [21] Ini bererti, Responden mempunyai hak dan kepentingan sebanyak 2/3 dari hasil-hasil yang diperolehi atau apa-apa manfaat dari hartanah tersebut seperti sewaan dan pajakan selagimana Responden mempunyai bahagiannya ke atas hartanah tersebut. Begitu jugalah sekiranya hartanah tersebut dijual, maka Responden berhak atas hasil jualan tersebut sebanyak 2/3 bahagian sebagai harta sepencarian.
- [22] Kami berpendapat adalah tidak adil sekiranya Responden mendapat 2/3 daripada nilai hartanah tersebut sedangkan apabila perintah tersebut diberikan, adalah menjadi kewajipan Perayu untuk melaksanakan perintah tersebut. Akibat dari keingkaran Perayu melaksanakan perintah tersebut, hak Responden untuk mendapat apa-apa hasil dari hartanah tersebut telah dinafikan.
- [23] Persoalannya, dalam tempoh 6 tahun tersebut, siapakah yang menikmati segala hasil yang diperolehi dari hartanah tersebut?. Adakah segala hasil yang diperolehi dari hartanah tersebut telah dibahagikan antara Perayu dan Responden atas kadar 1/3 dan 2/3 sejak Perintah Harta Sepencarian diberikan pada 2016?
- [24] Setelah penelitian dibuat, Kami turut mendapati bahawa ubah cara pelaksanaan ataupun penghakiman pelaksanaan yang kedua tidaklah membatalkan perintah pelaksanaan yang pertama tetapi penghakiman pelaksanaan yang kedua ini lebih bersifat melengkapi perintah pelaksanaan yang pertama.
- [25] Sekiranya Perayu tidak bersetuju dengan permohonan ubah cara pelaksanaan yang difailkan oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Perayu seharusnya memfailkan Bantahan Awal bagi mengekang Responden dari meminda dan menambah penghakiman

pelaksanaan yang pertama. Namun, Perayu mengambil langkah membiarkan kes tersebut diputuskan tanpa memfailkan apa-apa permohonan bantahan.

[26] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan di atas, Kami berpendapat adalah wajar pindaan dilakukan kepada perintah persetujuan tersebut selari dengan qawaid fiqhiyyah iaitu

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan menarik kepada keringanan

إذا ضاق الأمر اتسع

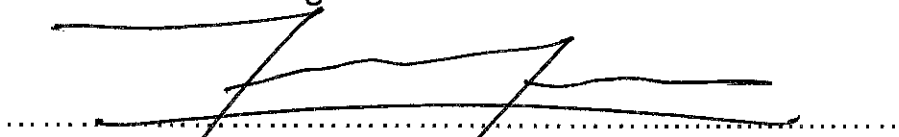
Jika sesuatu perkara itu sempit..hukumnya menjadi luas

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**
2. Mahkamah memerintahkan Perayu membayar kos kepada Responden sebanyak RM5000

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

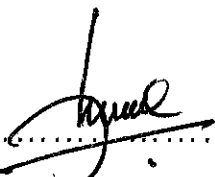
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

